PROYECTO DE DECRETO

Decreto de estructura del Poder Ejecutivo nacional: organigrama de ocho ministerios y treinta y dos secretarías, sin subsecretarías, y asignación de organismos

Aprueba el organigrama de la Presidencia, la Jefatura de Gabinete y los ocho ministerios con sus 32 secretarías y objetivos; suprime las vicejefaturas, las secretarías de coordinación, las secretarías presidenciales de vocería, comunicación y cultura y todas las subsecretarías; asigna cada organismo a una sola jurisdicción; pone las direcciones a cargo de funcionarios por concurso; limita los asesores y obliga a publicar el organigrama completo en una sola página.

Propuesta 62: Un Estado simple: ocho ministerios y empleo por concurso
Cuándo: Días 31–60 (dentro de los 30 días de la sanción de la ley de ministerios)
Trámite: Decreto (art. 99, inc. 1, de la Constitución Nacional y art. 8° de la Ley de Ministerios, en el texto de la Ley N° [—]).

VISTO

el Expediente N° [—], la Ley de Ministerios (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, en especial la Ley N° [—], la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y el Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [—] reorganizó el Poder Ejecutivo nacional en la Jefatura de Gabinete de Ministros y ocho Ministerios, dispuso que las Secretarías sean el único nivel de conducción política por debajo de los Ministros, fijó un tope de treinta y dos Secretarías y prohibió las Subsecretarías, las Vicejefaturas de Gabinete y las Secretarías de coordinación.

Que el Organigrama de Aplicación aprobado por el Decreto N° 50/2019, modificado más de sesenta veces, comprendía al 13 de octubre de 2026 dos Vicejefaturas de Gabinete, cuarenta y siete Secretarías y ciento diecinueve Subsecretarías.

Que corresponde aprobar el nuevo organigrama, asignar cada organismo a una sola jurisdicción y disponer la publicación permanente del organigrama completo.

Que el servicio jurídico permanente ha tomado la intervención que le compete.

Que el presente se dicta en uso de las facultades del artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional y del artículo 8° de la Ley de Ministerios.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Organigrama. Apruébase el Organigrama de la Administración Pública Nacional centralizada, que comprende la Presidencia de la Nación, la Jefatura de Gabinete de Ministros y los OCHO (8) Ministerios previstos en el artículo 1° de la Ley de Ministerios, con las TREINTA Y DOS (32) Secretarías y los objetivos que se establecen en los artículos 2° a 11.

ARTÍCULO 2°.- Presidencia de la Nación. En el ámbito de la Presidencia de la Nación funcionarán las siguientes Secretarías, con los objetivos que se indican:

a) Secretaría General: agenda, ceremonial, Casa Militar, vocería y comunicación pública, y relación con los medios públicos.

b) Secretaría Legal y Técnica: control de legalidad y técnica de los proyectos de leyes, decretos y mensajes, y Boletín Oficial.

c) Secretaría de Inteligencia de Estado: inteligencia nacional, con la misión y los controles de la Ley N° 25.520 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 3°.- Jefatura de Gabinete de Ministros. En el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros funcionarán las siguientes Secretarías, con los objetivos que se indican:

a) Secretaría del Interior: relaciones con las Provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios; asuntos políticos y electorales; relación con el Congreso; Registro Nacional de las Personas; pueblos indígenas.

b) Secretaría de Función Pública y Gobierno Digital: empleo público y carrera, estructuras organizativas, contrataciones del Estado, simplificación y desregulación, gobierno digital, datos, ciberseguridad, telecomunicaciones y servicio postal.

c) Secretaría de Ambiente: política ambiental, cambio climático, bosques, glaciares, humedales, biodiversidad y parques nacionales.

ARTÍCULO 4°.- Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En el ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto funcionarán las siguientes Secretarías, con los objetivos que se indican:

a) Secretaría de Relaciones Exteriores: política exterior, tratados, servicio exterior, asuntos consulares y culto.

b) Secretaría de Comercio Internacional e Inversiones: negociaciones comerciales, MERCOSUR, promoción de exportaciones e inversiones.

c) Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur: política sobre Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, la Antártida y el Atlántico Sur.

ARTÍCULO 5°.- Ministerio de Defensa. En el ámbito del Ministerio de Defensa funcionarán las siguientes Secretarías, con los objetivos que se indican:

a) Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares: política de defensa, planeamiento estratégico, conducción civil de las Fuerzas Armadas, ciberdefensa y cooperación internacional.

b) Secretaría de Producción para la Defensa y Logística: producción e investigación para la defensa, logística, equipamiento y apoyo en emergencias.

ARTÍCULO 6°.- Ministerio de Justicia y Seguridad. En el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad funcionarán las siguientes Secretarías, con los objetivos que se indican:

a) Secretaría de Justicia: relaciones con el Poder Judicial, política criminal, códigos, acceso a la justicia, mediación, registros y asistencia a las víctimas de delitos y de violencia familiar y de género, incluida la Línea 144.

b) Secretaría de Derechos Humanos: promoción y protección de los derechos humanos y políticas de memoria, verdad y justicia.

c) Secretaría de Seguridad: Fuerzas Policiales y de Seguridad federales, sistema penitenciario federal, migraciones, fronteras y protección civil.

d) Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado: investigación y persecución del narcotráfico, el lavado de activos y la criminalidad organizada.

ARTÍCULO 7°.- Ministerio de Economía. En el ámbito del Ministerio de Economía funcionarán las siguientes Secretarías, con los objetivos que se indican:

a) Secretaría de Hacienda: presupuesto, contabilidad, tesorería, política tributaria e ingresos públicos y coordinación fiscal con las Provincias.

b) Secretaría de Finanzas: crédito público, deuda, mercado de capitales, seguros y relaciones con los organismos financieros internacionales.

c) Secretaría de Producción y Comercio: industria, comercio interior, pequeñas y medianas empresas, economía del conocimiento, cooperativas y mutuales, defensa del consumidor y de la competencia, y turismo.

d) Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca: política agropecuaria, forestal, pesquera y agroalimentaria, y sanidad y calidad agroalimentaria.

ARTÍCULO 8°.- Ministerio de Infraestructura y Energía. En el ámbito del Ministerio de Infraestructura y Energía funcionarán las siguientes Secretarías, con los objetivos que se indican:

a) Secretaría de Energía: energía eléctrica, hidrocarburos, energía nuclear, eficiencia energética y regulación de la electricidad y el gas.

b) Secretaría de Minería: política minera nacional.

c) Secretaría de Transporte: transporte aéreo, ferroviario, automotor, fluvial y marítimo, vialidad, puertos, vías navegables y seguridad vial.

d) Secretaría de Obras Públicas, Agua y Vivienda: obras públicas, recursos hídricos, agua potable y saneamiento, vivienda, hábitat e integración urbana.

ARTÍCULO 9°.- Ministerio de Salud. En el ámbito del Ministerio de Salud funcionarán las siguientes Secretarías, con los objetivos que se indican:

a) Secretaría de Gestión Sanitaria: política sanitaria, hospitales e institutos nacionales, fiscalización, regulación de obras sociales y prepagas, vigilancia epidemiológica y estadísticas.

b) Secretaría de Salud Mental y Adicciones: salud mental, prevención y tratamiento de los consumos problemáticos y política de drogas desde la perspectiva sanitaria.

c) Secretaría de Discapacidad: inclusión de las personas con discapacidad, certificación y prestaciones.

ARTÍCULO 10°.- Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social. En el ámbito del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social funcionarán las siguientes Secretarías, con los objetivos que se indican:

a) Secretaría de Trabajo y Empleo: relaciones laborales, negociación colectiva, asociaciones sindicales, fiscalización, empleo, formación laboral y riesgos del trabajo.

b) Secretaría de Seguridad Social: sistema previsional, asignaciones familiares, ingreso universal y supervisión de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

c) Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia: protección integral de niñas, niños y adolescentes, familias, personas mayores, asistencia alimentaria y prevención de la violencia familiar y de género, en coordinación con la Secretaría de Justicia.

ARTÍCULO 11°.- Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura. En el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura funcionarán las siguientes Secretarías, con los objetivos que se indican:

a) Secretaría de Educación: política educativa, Consejo Federal de Educación, evaluación, educación técnico profesional y formación docente.

b) Secretaría de Universidades y Ciencia: universidades nacionales, educación superior y política científica, tecnológica y de innovación.

c) Secretaría de Cultura y Deportes: cultura, patrimonio, bibliotecas y museos, industrias culturales, deporte y juventud.

ARTÍCULO 12°.- Supresiones. Suprímense la Vicejefatura de Gabinete, la Vicejefatura de Gabinete del Interior, las Secretarías de Vocería Presidencial, de Comunicación y Medios y de Cultura de la Presidencia de la Nación, las Secretarías de coordinación y todas las Subsecretarías del Anexo I del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios. Las direcciones nacionales y generales que dependían de las unidades suprimidas pasan a depender de la Secretaría que tenga a su cargo la materia, conforme al Anexo de transferencias que aprobará el Jefe de Gabinete de Ministros dentro de los TREINTA (30) días.

ARTÍCULO 13°.- Organismos. Cada organismo descentralizado o desconcentrado, ente autárquico, empresa o sociedad del Estado nacional depende o se vincula con el Poder Ejecutivo nacional por intermedio de una sola jurisdicción, conforme al artículo 14 de la Ley N° [—]. Los principales organismos se asignan de la siguiente manera:

a) Presidencia de la Nación: Casa Militar; Agencia Federal de Inteligencia o la que la suceda conforme a la Ley N° 25.520; Radio y Televisión Argentina y demás medios públicos.

b) Jefatura de Gabinete de Ministros: Registro Nacional de las Personas; Instituto Nacional de Asuntos Indígenas; Dirección Nacional Electoral; Instituto Nacional de la Administración Pública; Oficina Nacional de Contrataciones; Ente Nacional de Comunicaciones; ARSAT; Correo Oficial de la República Argentina; Administración de Parques Nacionales; Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo, en lo que corresponda a la Nación; Agencia de Acceso a la Información Pública, sin perjuicio de su autonomía; Instituto Nacional de Estadística y Censos, a los solos efectos presupuestarios y de comunicación institucional y sin perjuicio de su autarquía; Archivo General de la Nación.

c) Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: Instituto del Servicio Exterior de la Nación; Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional; Dirección Nacional del Antártico.

d) Ministerio de Defensa: Estado Mayor Conjunto y Fuerzas Armadas; Servicio Meteorológico Nacional; Instituto Geográfico Nacional; Fabricaciones Militares; empresas y sociedades de la producción para la defensa.

e) Ministerio de Justicia y Seguridad: Gendarmería Nacional; Prefectura Naval; Policía Federal; Policía de Seguridad Aeroportuaria; Servicio Penitenciario Federal; Dirección Nacional de Migraciones; Unidad de Información Financiera; Inspección General de Justicia; Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y demás registros nacionales; Agencia Federal de Emergencias y Servicio Nacional de Manejo del Fuego; Comisión Nacional para los Refugiados; Banco Nacional de Datos Genéticos.

f) Ministerio de Economía: Agencia de Recaudación y Control Aduanero; Comisión Nacional de Valores; Superintendencia de Seguros de la Nación; Casa de Moneda; Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; Instituto Nacional de Tecnología Industrial; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria; Instituto Nacional de Semillas; Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero; Instituto Nacional de Promoción Turística; autoridad de defensa de la competencia, sin perjuicio de su autonomía; Comisión Nacional de Comercio Exterior; Agencia de Administración de Bienes del Estado; Banco de Inversión y Comercio Exterior.

g) Ministerio de Infraestructura y Energía: Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad; Comisión Nacional de Energía Atómica; Nucleoeléctrica Argentina; Energía Argentina; Dirección Nacional de Vialidad; Agencia Nacional de Seguridad Vial; Comisión Nacional de Regulación del Transporte; Administración Nacional de Aviación Civil; Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos; operadoras y administradoras ferroviarias del Estado nacional; Agencia Nacional de Puertos y Navegación; Instituto Nacional del Agua; Ente Regulador de Agua y Saneamiento; Servicio Geológico Minero Argentino.

h) Ministerio de Salud: Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica; Superintendencia de Servicios de Salud; Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante; Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud; hospitales nacionales.

i) Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social: Administración Nacional de la Seguridad Social; Superintendencia de Riesgos del Trabajo; Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.

j) Ministerio de Educación, Ciencia y Cultura: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas; Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación; Instituto Nacional de Educación Tecnológica; Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria; Biblioteca Nacional; Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales; Instituto Nacional del Teatro; Fondo Nacional de

las Artes; Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo; Comisión Nacional de Actividades Espaciales y sus empresas vinculadas; Instituto Nacional de Evaluación Educativa.
Los organismos no mencionados se asignan a la jurisdicción que tenga a su cargo la materia; el Jefe de Gabinete de Ministros publicará la nómina completa dentro de los TREINTA (30) días.

ARTÍCULO 14°.- Direcciones por concurso. Los cargos de director nacional, director general y equivalentes de la Administración Pública Nacional centralizada se cubren por concurso conforme al artículo 8° bis del Anexo de la Ley N° 25.164. Hasta su cobertura, los actuales titulares continúan en funciones transitorias. Las direcciones generales de administración y de asuntos jurídicos de cada jurisdicción son de carrera y no tienen rango de Secretaría.

ARTÍCULO 15°.- Asesores. Cada Ministro podrá contar con hasta CINCO (5) asesores, cada Secretario con hasta DOS (2), el Jefe de Gabinete de Ministros con hasta OCHO (8) y la Presidencia de la Nación con hasta DIEZ (10), en el régimen de personal de gabinete. Las unidades de gabinete de asesores existentes se suprimen.

ARTÍCULO 16°.- Organigrama público. La Secretaría de Función Pública y Gobierno Digital publicará en el sitio oficial del Gobierno nacional, dentro de los TREINTA (30) días y en forma permanente, en una sola página y en formato de datos abiertos, el organigrama completo con el nombre de cada titular, su función, su remuneración y el modo de su designación, y lo actualizará dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de cada cambio.

ARTÍCULO 17°.- Derogación. Deróganse los Anexos I y II del Decreto N° 50/2019 y sus modificatorios en lo que se opongan al presente. El Anexo III de ese decreto se adecua conforme al artículo 13 del presente.

ARTÍCULO 18°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 19°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app